



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 21 giugno 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 10727/2023

TRA

Parte_1 (con l'Avv. Maria Assunta Bilotta)

RICORRENTE

E

CP_1 (con l'Avv. Davide Laurino)

RESISTENTE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente aveva richiesto al Giudice adito di dichiarare il suo diritto alla liquidazione ex art. 2- 12 L.118 del 1971 maturati da novembre 2021 con conseguente condanna dell'^{CP-} al pagamento dei ratei oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'^{CP-} deducendo l'infondatezza del ricorso.

Dal momento che l'erogazione della prestazione risulta avvenuta e quindi in epoca successiva alla notifica del ricorso e alla integrazione del contraddittorio, va disposta la condanna dell'^{CP-} alla liquidazione delle spese di lite nel rispetto del principio della soccombenza virtuale.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla liquidazione delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;

Roma, 21 giugno 2024

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli